

Aviso de Propiedad Intelectual y Protección del Software “Artemisa English”

> Redactado conforme a la legislación colombiana de derechos de autor y propiedad intelectual.

Última actualización: 2 de junio de 2026

Titular de los derechos: Víctor Alfonso Fernández Hoyos · NIT 1143841943-9 · Cali, Valle del Cauca, Colombia

Contacto: victoralfonsofernandezhoyos@gmail.com

1. Titularidad

Artemisa English (en adelante "el Software") incluye su código fuente, código objeto, arquitectura, algoritmos, prompts, lógica de funcionamiento, diseño de interfaz, identidad visual, marca, textos, sonidos, modelos y configuraciones propias es obra protegida y de propiedad exclusiva de Víctor Alfonso Fernández Hoyos, salvo los componentes de terceros usados bajo sus respectivas licencias (ver `NOTICES.md`).

El Software es una **obra de software** protegida por la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993, la Ley 1915 de 2018 y demás normas concordantes sobre derecho de autor en Colombia, así como por los tratados internacionales aplicables.

2. Reserva de derechos

Todos los derechos están reservados. La compra de una licencia de uso **NO transfiere** la propiedad del Software ni ningún derecho de autor; únicamente concede un **derecho de uso personal y limitado** según el plan adquirido (ver Términos y EULA).

3. Conductas PROHIBIDAS

Queda expresamente prohibido, sin autorización previa, expresa y escrita del Titular:

- **Copiar, reproducir o duplicar** el Software, total o parcialmente.
- **Realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar** o intentar obtener el código fuente.
- **Crear productos iguales, similares o derivados** que imiten el sistema, la lógica, las funciones, el diseño o la "forma de funcionar" de Artemisa.
- **Modificar, adaptar, traducir o transformar** el Software para crear obras derivadas.

- **Redistribuir, revender, alquilar, sublicenciar, publicar o poner a disposici3n** de terceros el Software o sus componentes.
- **Eludir, desactivar o manipular** los mecanismos de licencia, activaci3n o protecci3n.
- **Usar la marca, nombre o identidad visual** "Artemisa" para productos o servicios propios.

4. Confidencialidad del know-how

La arquitectura, los prompts pedag3gicos, la configuraci3n de los modelos y los m3todos de funcionamiento constituyen **secreto empresarial / informaci3n no divulgada** del Titular, protegidos adem3s por las normas de competencia desleal (Ley 256 de 1996) y de secreto empresarial (Decisi3n Andina 486). Su obtenci3n o uso indebido est3 prohibido.

5. Sanciones y consecuencias legales

La infracci3n de estos derechos faculta al Titular para ejercer **todas las acciones legales** disponibles, incluyendo:

- **Acciones civiles:** cese inmediato de la conducta, retiro del producto infractor, e **indemnizaci3n de perjuicios** (da±o emergente y lucro cesante).
- **Acciones penales:** la violaci3n de derechos de autor constituye **delito** conforme a los art3culos **270, 271 y 272 del C3digo Penal colombiano (Ley 599 de 2000)**, con penas de **prisi3n y multa**.
- **Acciones administrativas:** ante la Direcci3n Nacional de Derecho de Autor (DNDA) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) seg3n corresponda.
- **Medidas cautelares:** suspensi3n y decomiso del material infractor.

El Titular se reserva el derecho de perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que copie, imite o reproduzca el Software o su sistema.

6. Reporte de infracciones

Si usted conoce de una copia, imitaci3n o uso no autorizado de Artemisa, rep3rtelo a: victoralfonsofernandezhoyos@gmail.com.

7. Ley aplicable

Este aviso se rige por las leyes de la Rep3blica de Colombia. Las controversias se someter3n a los jueces y autoridades competentes de Cali.